

0026949-81.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... e/ou regulamentar, para fins de tráfico, uma porção de tetrahydrocannabinol, maconha, peso líquido 10,2g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudo de constatação de fls. 18/20. Inicialmente notificada nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06, apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, durante a instrução criminal ouvidas as testemunhas comuns, afinal interrogada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

Processo nº:0026949-81.2018.8.26.0050 - C. 2018/000652 - Fls.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0026949-81.2018.8.26.0050 - C. 2018/000652

Réu:

MAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA

Aos 06 de abril de 2022, às 14:20h, na sala de audiências da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcos Fleury Silveira de Alvarenga, comigo escrevente a seu cargo, a final assinado, regularmente conectados à sala virtual, foi aberta a audiência, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, por meio de videoconferência criada no software Microsoft Teams, com a concordância das partes. Presentes o representante do Ministério Público, na pessoa do Dr. ORION PEREIRA DA COSTA, presente o réu MAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA, qualificada em apartado, a defesa na pessoa da Dra. PATRÍCIA LUCÍOLA DIAS DE MORAIS, Defensora Pública, e as testemunhas SONIA DE PAIVA e FLAVIO DIEGO PEREIRA FERREIRA. Abertos os trabalhos, foi colhido pelo sistema de captação de áudio e vídeo o depoimento das e testemunhas de acusação e, em seguida, foi a ré interrogada, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor antes da realização do ato. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que: Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, declaro encerrada a Instrução e dou a palavra às partes para alegações finais.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz, autoria e materialidade do delito restaram efetivamente comprovados. O laudo pericial de fls. 91/93 confirma a característica dos entorpecentes apreendidos. A prova oral não deixa qualquer dúvida sobre a autoria. As agentes Sonia e Flavio relatam que faziam triagem de visitas no presídio local dos fatos, quando visualizaram no "scanner" que a ré possuía um objeto irregular que constatou-se ser maconha. Ela disse que a droga foi levada a pedido de seu companheiro. Interrogada, a ré admitiu a prática do delito apresentando versão que não exclui sua responsabilidade penal ao afirmar

que foi obrigado por seu companheiro e mesmo assim continuou o visitando por seis anos. A versão dos agentes é uniforme e coerente, não havendo razão para que seja colocada em dúvida, pois não conheciam a acusada anteriormente, não havendo razão para imputar falsamente a acusação. Depõem em juízo dando conta do trabalho desenvolvido, e agem em razão da função pública, presumindo-se deste modo, a lisura de seu trabalho, até prova em contrário. Prestam compromisso de dizer a verdade como qualquer outra testemunha. O conjunto probatório é suficiente para a condenação da acusada nos termos da denúncia, levando-se em conta na aplicação da pena a sua primariedade, fixando-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena

Dada a palavra à Dra. Defensora, pela mesma foi dito: MM. Juiz, ofereço debates oralmente.

Pelo MM. Juiz, foi proferida a seguinte decisão: Vistos. MAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, III, da Lei 11.343/06, vez que, segundo a denúncia, no dia 31/03/2018, por volta das 08h40min, nas dependências do Centro de Detenção Provisória de Vila Prudente, nesta cidade, trazia consigo para entrega e consumo a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar, para fins de tráfico, uma porção de tetrahydrocannabinol, maconha, peso líquido 10,2g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudo de constatação de fls. 18/20. Inicialmente notificada nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06, apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, durante a instrução criminal ouvidas as testemunhas comuns, afinal interrogada a ré. Em alegações finais, demonstrada autoria e materialidade delitiva, manifestou-se o Ministério Público pela procedência da ação penal e condenação nos termos da denúncia. A Defesa, a seu turno, pugnando pela absolvição, para tanto apontou a fragilidade do conjunto probatório; em caso de entendimento diverso, pleiteou a desclassificação para a figura do artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/06, com o acolhimento das demais teses. É o relatório. Decido. A ação penal é parcialmente procedente, impondo-se a desclassificação para a hipótese capitulada no artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/06. Isto, pois, tal como apontado pela defesa, tanto pelo interrogatório da ré em juízo, quanto pelo que igualmente em juízo declararam os agentes penitenciários, dúvida alguma subsiste de que a droga trazida pela ré colada em seu corpo, se destinava ao consumo de seu companheiro, quando dos fatos preso no CDP Vila Prudente. Assim, a pedido e para o consumo de seu companheiro trazia a droga, inclusive valendo consignar que muito provavelmente coagida a neste sentido agir. Diante disso, dúvida não há de que a denunciada deve ser enquadrada e responsabilizada pelo oferecimento da droga, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento (fls. 118). Demonstrada a autoria, a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no laudo de fls. 91/93. Operada a desclassificação, porém sendo outro o entendimento do Ministério Público, não há como se acolher a pretendida suspensão do processo com fulcro na Lei 9.099/95. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de fls. 86/87, para condenar a ré MAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/06. Atento ao disposto no artigo 59 do CP, em especial à primariedade e ausência de antecedentes (fls. 98), à confissão espontânea a revelar em tese verdadeiro arrependimento, circunstâncias e consequências do delito, fixo-lhe a pena base em 06 meses de detenção, regime aberto, e pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar, por ausentes quaisquer circunstâncias modificadoras desta pena. Nos termos do artigo 33, §§ 1º e 2º, letra "c" e § 3º, fixado o regime aberto para o cumprimento inicial da pena imposta. Atento ao tipo penal e a pena afinal cominada, presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44, § 2º, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, tal como regulamentada pelo Juízo das Execuções. Ainda, considerando o período em que presa permaneceu (fls. 2, 63/64, 105, 112/113, 119/123, 129, 154/155, 156/165, 166/167, 166/168), reconheço a detração, para fixar em três (3)

meses o período de prestação de serviços à comunidade. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, intimadas as partes, registre-se e cumpra-se. Neste ato, sem recurso das partes e ré, certifique-se o trânsito em julgado, expedindo-se guia de recolhimento e ofícios de estilo, arquivando-se. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Nada mais. Eu, _____ ROGERIO ALVES DA SILVA, digitei.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

Link de acesso à gravação das mídias captadas, armazenadas pelo Sistema OneDrive:
(copiar e colar no navegador)

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rogeriod_tjsp_jus_br/EtZFE0-FG1xErBh9hbsRALgB0sRJ6dq5TIg00j5rYNU7tw?e=Vffs1J